## Кейс по теме 1. Основы теории права

Изучите ситуацию, выполните задания

*Программист А.М. в 2012 г. устроился на работу в ООО «Интервим». Во время работы он создал программу eLearning Metadata Manager. Данное ПО помогает разработчикам контента электронных обучающих курсов.*

*При увольнении в 2016 г. А.М. предложил компании заключить простую неисключительную лицензию на использование программы. Все авторские права сохранялись за А.М., как за разработчиком программы.*

*«Интервим» согласилась с предложением, но документы не подписала. После увольнения А.М. переговоры зашли в тупик: с октября 2016 года по июнь 2017 года компания затягивала заключение соглашения.*

*В мае 2017 года стороны ещё пытались урегулировать спор в досудебном порядке. В это время А.М. сообщил «Интервим», что в исходном коде программы есть знак защиты авторского права. Тогда же компания заявила, что А.М. написал программу в рамках служебных обязанностей.*

*Месяцем позже — в июне 2017 года — из программы исчезли все элементы знака охраны авторского права. По мнению разработчика, «Интервим» удалила информацию об авторе и стала распространять программу без его согласия.*

*В 2018 году А.М. подал исковое заявление в суд с требованиями признать авторское право на разработанную программу и взыскать с «Интервим» и Veeam Software (швейцарская компания с российскими корнями) 43,84 млн рублей компенсации, а также запретить им пользоваться программой. Во время суда сумма иска была скорректирована до 27,6 млн рублей.*

*Кроме того, среди ответчиков в иске была указана американская Amazon. Истец считал её провайдером хостинга Veeam и требовал, чтобы компания удалила копии программы и прекратила её использование. В ходе заседания в октябре 2018 года А.М. отказался от претензий к Amazon.*

*Суд согласился с версией А.М. и частично удовлетворил иск, решив:*

- *Признать А.М. автором программы «eLearning Metadata Manager» и признать за ним исключительное право на её использование.*
- *Взыскать с «Интервим» 1,57 млн рублей за удаление информации об авторстве программы.*
- *Взыскать с Veeam Software 1,57 млн рублей за использование программы с удалённым знаком охраны авторского права и 17,63 млн рублей — за доступ к программе на сервере api.veeamuniversity.com.*
- *взыскать с «Интервим» и Veeam Software 2,26 млн рублей за воспроизведение программы и запретить этим компаниям использовать программу любым способом.*

**Задания**:

1. Выявите правоотношения, фигурирующие в представленной ситуации. В выявленных правоотношениях проанализируйте его элементы: объект, субъекты, субъективные права и юридические обязанности.

2. Определите юридические факты, на основании которых возникли выявленные вами правоотношения.

3. Выявите правонарушение, представленное в ситуации. Раскройте признаки этого правонарушения и состав правонарушения.

4. Какой вид юридической ответственности был применен к лицам, совершившим выявленное вами правонарушение? Какие меры принуждения были применены к правонарушителям?